

עין משפט
נר מצוה

א מ' פ"א מהל' שטעה
וונל סלכ ט:
ב מ' שס הלכ י:
ג מ' שס הלכ יא:
ד מ' שס הלכ ו:
ה מ' שס הלכ יט:
ו מ' שס הלכ יא:
ז מ' פ"ד מהל'ט עבד'ס
הלכ א:
ח מ' פ"ח מהל'ט שטעה
הלכ י:
ט מ' פ"ח מהל'ט עבד'ס
הלכ א[ן] [יטשע"ד ק'
רסן סק' פ פ:]
י מ' פ"א מהל'ט שטעה
הלכ יא:

מזמור רע"י

[illegible]

שינויי נוסחאות

[illegible]

המובחר. היתה שנת שדפון וירקון או שביעית אינה עולה לו מן המניין. צ"ל המקביל (צ"מ דף קו.) מפרש שהשדפון וירקון הוה נמי כמו כן בכל העולם דל"י מן השדפון צבאגא צב"י לא מן המניין דעולה לו מן המניין דיקא נמי דקמ"י דומ"ל דשביעית שאסור לחרוץ צו חט (בכל העולם): נראה א"ל

המובחר "את שדרר מותר לזא"שנאמר י' במספר ש' ⁶היתה שנת שדפון אינו עולה ⁶ מן המניין לו מן המניין רבי צ"ל לפני ראש השנה והיינו אוכל ממנה שלש

המוכר * את שדהו בשעת חיובל אינו
מותר לגאול פחות משתי שנים
שנאמר ¹במספר שני תבואות ימכר לך
²היתה שנת צדפון וירקון או שנת שביעית
אינו עולה ³מן המנין גרה יאו הובירה עולה
לך מן המנין רבי ⁴אליעזר אומר ימכרה לו
לפני ראש השנה והיא מליאה פירות הרי זה
אוכל ממנה שלש תבואות בשתי שנים:
גמ' המוכר שדהו בשעת חיובל וכו' אינו
גואל לא קתני אלא אינו מותר לגאול אלמא
⁵קסבר איסורא גמי איכא דאפילו קרקושי
וזוזי גמי אסור ולא מיבעיא מוכר דקאי
בעשה דכתיב במספר שני תבואות ימכר
לך אלא האפילו לוקח גמי קאי בעשה
דבעינן שנים תקנה וליכא ⁶איתמר המוכר
שדהו בשנת חיובל עצמה רב אמר מכורה
ויוצאה ושמואל יאמר אינה מכורה כל עיקר
ממאי טעמא דשמואל קל וחומר ⁷ומה מכורה
כבר יוצאה ⁸שאינה מכורה אינו דין שלא
תימכר ולרב לא אמרינן קל וחומר כי ה"ג
והתניא איכול ימכור אדם את בתו כשהיא
בגרה אמרת קל וחומר ומה מכורה כבר
יוצאה עכשיו שאינה מכורה אינו דין שלא
תימכר התם לא הדרא מיוזבנא הכא הדרא
מיוזבנא מיתבי אחר חיובל שנים תקנה
ממלמד שמוכרין סמוך ליובל מופלג מן
החיובל מנין ת"ל ⁹לפי רוב השנים ולפי מעוט
השנים ובשנת חיובל עצמה לא ימכור ואם
ימכר אינה מכורה אמר לך רב אינה מכורה
למספר שני תבואות אבל מכורה היא ויוצאה

ואי איזדבנוי מיזבנה תיקום ברשותיה עד בתר יובל ובתר יובל ניכליה שני
מבואות וניהדרה מי לא תניא אכלה ^השנה אחת לפני היובל משלימין לו שנה
אחרת אחר היובל התם נחית לאכילה הכא לא נחית לאכילה ^ה אמר רב ענן
שמעית מיניה דמר שמואל תרתי חדא ^א הך ואידך ^ב המוכר עבדו לעובד
כוכבים או ^א בחוצה לארץ יצא לחירות חדא הדרי זביני וחדא לא הדרי זביני
ולא ידענא הי ^א מיניה אמר רב יוסף ניהוי אנן מרתניא ^א כברייא המוכר עבדו
^א בחו"ל יצא לחירות וצריך גט שיחרור מרבו שני ש"מ ^א מדקרי ליה לשני רבו
אלמא לא הדרי זביני וכי קאמר שמואל הכא יאינה מכורה ^א ומעות חוזרין
ורב

המובחר. בשעת היוכל צומן שהיוכל נוהג: פחות משתי שנים.
אבל לאחר שמי שנים אס רוצה לפדותה פודה בעל
כרחו של לוקח וטומן לו לפי מה שמכרה כדמכר (ויקרא ה) ומשכ
את שני ממכרו שמשכז כמה שנים ומשכרה עד היוכל ומחלק
הקדוש לפי השער כגון אס מכרה
דמים היוכל פשוט שנים בשער ליערין
נמאם שמכר פירות של כל שנה
ושנה ^(ה) בליטרא שהרי סתם מכרה
אניה אלא עד היוכל הלך אס שמה
בד לוקח ה' שנים ואח"כ בא מוכר
לגאלה מכלל לו לוקח ה' ליערין
ליטרא לכל שנה שאכלה שך עלה
חשון כשיאם ^(ו) מתחילה: אינו עולה
מן המנין. השתי שנים דהא שני
תבואות כמיז שמי שנים הראוין
לתבואה תשהה ביד לוקח אבל הימה
שנה הראויה לתבואה גורה ולא זרעה
או הובירה שנתמה שנים אש"י ייר
לא עשה זה איהו תפסיד תאפסה
ועולה לו בזמין שמי השנים: שלש
תבואות. אחת ^(ז) העומדת זה בשעת
קנייה ושתי תבואות בשמי שנים שמה
זרעה וזו תבואה שמי שנים שמה

גליון הש"ס

נב' שאינה מבורה. עיין מכות
דף יא ע"ב תוס' ד"ה אמר אביי:

רבינו גרשום

[illegible]

וְלֹא הָיָה רוּחָהּ לְפָדוּתָהּ: לְפִי רֹחַ שְׁשִׁים. שִׁילָה עַד הַיּוֹזֵל תִּרְבֶּה וְגַם הָיָה מַעֲטוֹ הַשְּׁנִים מְכֻרָנָה בְּזוּל כְּדִי שֶׁלֹּא תִּהְיֶה אֶם תִּחְדָּק. מִמֶּנּוּ כִּמְה שָׁנִים: לִמְסַפֵּר שֶׁנִּי סָבּוּבֹת. שָׁלָא הַיּוֹזֵל בִּיד הַלּוּקָח דְּמַעֲטוּיו: וּפְרָכִי וְאִי אֹדֻכְיוֹ מוֹדֻנָּה. יֵשׁ לְאַחַר שְׁתֵּי שָׁנִים לִישְׁדֶּרָה קֹדֶם הַיּוֹזֵל תִּחְסֹל לְאוֹכְלָה הַלֶּחֶן בְּמַקְיִימִינָה לִיָּה קֶרֶף דְּכֻמְבִּי יִאמֵר שְׁמוּאֵל אֵינָה מְכֹרָה כֹּל עֵיקֶר: יֵאֵל לְחִירוֹת. דִּהְמוּכִר עֲבָדוֹ וְכֵן הַמּוֹכֵר עֲבָדוֹ וְיֵאֵל שִׁאֲרָל בְּחֹצֶה לְאֶרֶץ יֵאֵל לְחִירוֹת: הָדָא הִדְרִי חֲזוֹרִין וְאִי מֵהָךְ דִּהְמוּכִר שְׂדֵה בְּשַׁנֵּה הַיּוֹזֵל עֲלָמָה אֶל מִנְּךָ [ב] דִּהְמוּכִר עוֹרֵת וְלֹא יִדְעָנָה בְּכִי מִיַּיִינָהוּ הַמֶּחֶךְ בְּטָל. לֹא קִשִּׁיא פְּשִׁיעִיטָא [ג] דִּהְמוּכִר דָּאֵם מַעוֹת אֲבָדִין מֵאִי אֵיכָה צִין רַב לְשִׁמּוּאֵל אֵיכָה צִינִיָּהוּ אִי שְׁמִיטָא [ד] וְאֵילִינוֹת דִּקֶּךָ לְשִׁמּוּאֵל דִּלְמָר אֵינָה מְכֹרָה וּמַעוֹת מִתְנֶה הִדְרִי יֵאֵל לּוֹקָח בְּקֻרְקֻעוֹת וְלֹא מִשָּׁךְ הַמַּטְלְטֵלִין דְּקִיִּימָא לָן [קוּדְשִׁין טו]. נִכְסִים וּבְחֻצוֹת וְאִין כִּרְיָן מַשִּׁיכָה לִרְבִּי דִּלְמָר מְכֹרָה וְיוֹאֵה שְׂדֵה הִדְרָה מִיִּקְוָה מַטְלְטֵלִי דְּחֻקָּה בִּקְרַקָּה לֹא הִיָּא חֻקָּה: אֲלַמָּה אֵל יִצְחָק וְדֹאִי כִי אִמֵּר שְׁמוּאֵל דָּהָא אֵינָה מְכֹרָה וּמַעוֹת חֲזוֹרִין: וְרַב

[illegible]

כס הדלא בעינא ואילנות (ש"נ, כו) דאי אשתדוף רובא באגא בהכי (ש"נ, לו) גי' ל"ק דאינו עולה, **כת** ל"ק מ"ז, כט) נערות שוב לא יפסקו עוד (ש"נ).

[illegible]

(א) נכ"ר: שגרה ולא זרעה או הובירה שלא נרה ולא זרעה. (ב) נכ"י ירושלים והולאת חילן: נתרוקנה עצמה בסימניה. (ג) נכ"י ה, א: סמוך אחר שעבר היובל.

שיטה מקובצת

[illegible][illegible]